

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 0102/2025/ĐG-HàThành ngày 22/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành;
- Căn cứ công văn số: 1286-03/2025/CV-XLN ngày 20/03/2025 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) về việc tiếp tục bán đấu giá lần 2 đối với tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Chí Điều và Nguyễn Thị Thoa.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Ban hành Quy chế đấu giá tài sản:

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con 05 chỗ, nhãn hiệu GM Chevrolet Cruze màu đen, số khung: RLLJF696EEH923350; số máy: F16D3141920748, biển kiểm soát: 30A-545.38, thông tin tài sản theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 040216 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/05/2015 cho ông Nguyễn Chí Điều, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2015.

ĐIỀU 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi thực hiện xong công việc bán đấu giá đối với tài sản nói trên.

ĐIỀU 3. Cán bộ Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: PNV; HCTH.

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hùng

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 0102.2/2025/QĐ-ĐGHT ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành)

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ các điều kiện sau đây được tham gia đấu giá tài sản:

1. Có nhu cầu và khả năng về tài chính để mua tài sản;
2. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá hiện hành, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi bổ sung năm 2024.
3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Tuân thủ đúng các quy định tại quy chế này;
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành
5. Việc bán đấu giá thực hiện theo nguyên tắc đấu giá công khai theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 3. NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI SAU ĐÂY

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

CHƯƠNG II

THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 4. TÀI SẢN, GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ

1. **Tên tài sản:** 01 xe ô tô con 05 chỗ, nhãn hiệu GM Chevrolet Cruze màu đen, số khung: RLLJF696EEH923350; số máy: F16D3141920748, biển kiểm soát: 30A-545.38, thông tin tài sản theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 040216 do Phòng cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/05/2015 cho ông Nguyễn Chí Điều, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2015.
2. **Giá khởi điểm: 141,300,000 VNĐ** (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi một triệu ba trăm nghìn đồng*).
3. **Nguồn gốc tài sản:** Tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Chí Điều đăng ký thế chấp tại ngân hàng Techcombank.
4. Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu mọi chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

ĐIỀU 5. THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Công ty thông báo công khai việc tổ chức bán đấu giá tài sản trên trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia; trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và niêm yết theo quy định của pháp luật. Nội dung thông báo gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;
- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
- Các thông tin khác theo quy định.

ĐIỀU 6. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ 08h00 ngày **26/03/2025** đến 17h00 ngày **31/03/2025**. Công ty tổ chức cho xem tài sản đối với các khách hàng đăng ký xem tài sản theo thời gian thông báo trên. Khách hàng có thể tự mình xem

tài sản đấu giá tại nơi có tài sản.

- Địa điểm xem tài sản: Bãi xe Foresa 8, Khu sinh thái Xuân Phương, đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 08h00 ngày **22/03/2025** đến 17h00 ngày **01/04/2025**
- Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Hà Thành - Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi bổ sung năm 2024.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước hợp lệ và đúng thời gian quy định tại Trụ sở Công ty Hà Thành theo Quy chế bán đấu giá và Luật đấu giá tài sản.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: **25,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08h00 ngày **22/03/2025** đến 17h00 ngày **01/04/2025** (Bằng chuyển khoản).
- Cách thức nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: **19132909365011** tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày **01/04/2025**.
- Nội dung chuyển khoản: **[Tên người tham gia đấu giá] _CCCD/CMND/ĐKKD_ Nộp tiền đặt trước tham gia ĐGTS là: 01 ô tô 05 chỗ, GM Chevrolet Cruze, BKS: 30A-545.38.**

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **09h00** ngày **04/04/2025**
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Công ty Hà Thành - Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
- Bước giá: **2,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

ĐIỀU 7. HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **100,000 VNĐ/01 hồ sơ** (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ*).
2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Thông báo bán đấu giá tài sản;
 - Quy chế cuộc đấu giá;
 - Bản cam kết về việc xem tài sản;
 - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.
3. Địa điểm nộp tiền mua hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Hà Thành - Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: **19132909365011** tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank

ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 1, nếu có nhu cầu tham gia đấu giá thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan đúng thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá tài sản. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - a) Đối với cá nhân:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Giấy tờ tùy thân của cá nhân: CCCD, Hộ chiếu (Bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật, giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền;
 - Cam kết về việc xem tài sản;
 - Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.
 - b) Đối với tổ chức:
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
 - Giấy giới thiệu người đại diện do tổ chức đăng ký tham gia đấu giá (đối với tổ chức);
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật.
 - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
 - Cam kết về việc xem tài sản;
 - Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.
2. Xét duyệt danh sách người đăng ký tham gia đấu giá

- Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước, Công ty căn cứ hồ sơ để kiểm tra, xác minh các khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá theo khoản 1 điều này bao gồm điều kiện: Trong danh sách đã xem tài sản hoặc cam kết đã xem tài sản, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp đủ tiền đặt trước theo Quy chế này.
- Người đăng ký tham gia đấu giá được Công ty đấu giá thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ qua Email hoặc số điện thoại mà Người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.
- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng Giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp dự đấu giá phải có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định cho người khác đủ năng lực dự đấu giá.

ĐIỀU 9. XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:
 - a) Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được trả lại cho người nộp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá theo thông báo của Công ty.
 - b) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
 - a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Quy chế này;
 - c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
 - d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
 - e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
3. Tiền đặt trước quy định tại Điều 3 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.
4. Trường hợp khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước mà việc tổ chức đấu giá bị hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có văn bản của bên có tài sản đề nghị dừng phiên đấu giá trước ngày mở phiên đấu 01 (một) ngày thì Công ty sẽ hoàn trả lại tiền đã đặt trước và tiền mua hồ sơ cho khách hàng theo phiếu thu tiền do Công ty phát hành. Công ty Hà Thành và người có tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp này.
5. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp trước ngày mở phiên đấu giá nếu người có tài sản đấu giá có văn bản yêu cầu lùi thời gian tổ

chức phiên đấu giá, tạm dừng phiên đấu giá, dừng phiên đấu giá và Công ty Hà Thành và người có tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bất kỳ chi phí nào khác cho khách hàng trong trường hợp này.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 10. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Mỗi tổ chức được cử 01 người tham dự phiên đấu giá;
2. Mỗi người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện khác để trao đổi trong phòng đấu giá;
3. Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định mới được tham gia đấu giá;
4. Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
5. Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
6. Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
7. Người tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân và giấy biên nhận tiền đặt trước để xuất trình trước khi đấu giá.

ĐIỀU 11. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Đấu giá phiên điều hành phiên đấu giá giới thiệu chương trình phiên đấu giá; giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.
2. Người điều hành Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có).
3. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
4. Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Thời gian để ghi giá trả vào Phiếu trả giá tối đa là 05 phút. Người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả bằng tiền Việt Nam vào phiếu của mình. Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin về tổ chức, cá nhân, mức giá trả bằng chữ, bằng số, ký và ghi rõ họ tên. Mức giá trả trong phiếu trả giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm hoặc cộng với một hay nhiều bước giá. Trường hợp những phiếu trả giá mà số tiền ghi bằng chữ khác với số tiền ghi bằng số thì lấy số tiền ghi bằng chữ là giá trả giá.
5. Công ty không chấp nhận phiếu trả giá là bản photo hoặc phiếu không phải Công ty phát hành, trường hợp nếu người tham gia đấu giá ghi nhầm mức giá trước khi bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu đấu giá, Công ty sẽ đổi lại phiếu khác.
6. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ,

số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

7. Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.
8. Người không đăng ký tham gia đấu giá vòng tiếp theo sẽ không được tiếp tục đấu giá các vòng sau. Đấu giá viên tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo.
9. Vòng đấu giá cuối cùng là vòng đấu mà sau khi người điều hành công bố mức giá trả cao nhất 03 lần liên tiếp mỗi lần cách nhau 02 phút mà không có người nào yêu cầu được đấu giá tiếp thì người điều hành công bố mức giá trả cao nhất này là giá bán tài sản của phiên đấu giá. Người có mức giá trả cao nhất của vòng này là người trúng đấu giá.
10. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

ĐIỀU 12. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Xử lý trong phiên đấu giá: Mọi vi phạm quy chế đấu giá đều được lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản.
2. Trường hợp toàn bộ người tham gia đấu giá đều trả dưới giá khởi điểm hoặc tất cả đều không trả giá thì cuộc bán đấu giá coi là không thành và báo cáo ban lãnh đạo Công ty cho tổ chức lại cuộc bán đấu giá vào thời điểm thích hợp. Người tham gia đấu giá trả dưới giá khởi điểm hoặc không trả giá đều là người có hành vi cản trở phiên đấu giá, những trường hợp này đều lập biên bản xử lý theo quy định.
3. Người điều hành có quyền dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản; Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Quy chế này:
4. Rút lại giá đã trả
 - Tại phiên đấu giá tài sản, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.
 - Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về người có tài sản.
5. Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
- Trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản đấu giá.
- Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản bán đấu giá thì phiên đấu giá không thành.
- Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua theo quy định tại khoản này thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ

1. Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.
2. Diễn biến của cuộc đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.
3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá.
4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

ĐIỀU 14. BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được thực hiện như sau:

- a) Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;
- b) Việc đấu giá tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

ĐIỀU 15. TRÁCH NHIỆM VỀ GIÁ TRỊ, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CÓ TÀI SẢN

1. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá:

- a) Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- b) Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.
- 2. Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Bên có tài sản:
 - a) Bên có tài sản có quyền:
 - Yêu cầu người trúng đấu giá phải thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã cam kết.
 - Không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người trúng đấu giá không thể hoàn thành các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào liên quan đến tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản kể từ thời điểm các bên ký biên bản bàn giao tài sản.
 - Được bồi thường thiệt hại nếu Người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ/cam kết đã thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật và tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - b) Bên có tài sản có nghĩa vụ:
 - Xuất hóa đơn mua bán cho người trúng đấu giá (nếu có);
 - Bàn giao nguyên trạng tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
 - c) Bên có tài sản cam kết:
 - Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế tài sản;
 - Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, cam kết quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

ĐIỀU 16. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có quyền:

- a) Yêu cầu Bên có tài sản cung cấp thông tin về tài sản đấu giá.
- b) Được nhận tài sản và hồ sơ tài sản theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, có quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- c) Kế thừa đầy đủ các quyền của Bên có tài sản đối với tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phù hợp với quy định của pháp luật.
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ:

- a) Ký biên bản đấu giá, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- b) Nhận bàn giao tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản theo thông báo của Bên có tài sản; Kế thừa đầy đủ các nghĩa vụ của Bên có tài sản đối với tài sản đấu giá theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật.
- c) Liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký đăng ký quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản theo quy định pháp luật.
- d) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

3. Người trúng đấu giá cam kết:

- a) Đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin, tình trạng pháp lý, nguồn gốc, tình trạng tranh chấp... liên quan đến tài sản đấu giá. Đã xem xét đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản, hiện trạng thực tế tài sản đấu giá và chấp nhận thực trạng nội dung và hình thức hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản, thực tế/hiện trạng tài sản tại thời điểm xem tài sản đấu giá.
- b) Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý, hiện trạng của tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản.
- c) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, cam kết quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- d) Người trúng đấu giá tài sản phải tự thực hiện và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến tài sản trong quá trình vận hành, sử dụng tài sản, bốc dỡ, vận chuyển/ di dời tài sản lưu kho bãi/bảo vệ, (nếu có), tự bảo quản tài sản, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý, rủi ro và các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản (kể cả các chi phí phát sinh trước khi đấu giá như: phạt nguội, lỗi đăng kiểm...). Người trúng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, tự thực hiện và chịu mọi chi phí chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản; tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến việc đăng ký chuyển quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản (nếu có).

CHƯƠNG IV

THỦ TỤC THANH TOÁN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN

ĐIỀU 17. THỦ TỤC THANH TOÁN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- 1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 100% tiền mua tài sản (sau khi trừ đi số tiền đặt trước) vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam theo thông tin tài khoản như sau:
 - Tên tài khoản: VND – BNK – CHUYEN TIEN PHAI TRA KH.
 - Số tài khoản: VND1113100010001.

- Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Trung tâm giao dịch hội sở
- Nội dung chuyển khoản: {Tên người trúng đấu giá}
_CCCD/CMND/ĐKKD_Nộp tiền mua tài sản là: 01 ô tô 05 chỗ, GM
Chevrolet Cruze, BKS: 30A-545.38.

Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá là Techcombank với người trúng đấu giá trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do Công ty đấu giá chuyển. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền mua đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng thì được coi là từ chối mua tài sản bán đấu giá. Techcombank tiến hành thủ tục hủy kết quả bán đấu giá, người trúng đấu giá phải chấp nhận việc hủy kết quả bán đấu giá và từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định của luật đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 18. THỜI HẠN BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN

1. Địa điểm bàn giao tài sản và các hồ sơ giấy tờ có liên quan và việc xử lý các phát sinh được quy định cụ thể trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
2. Thời hạn bàn giao tài sản và các hồ sơ giấy tờ có liên quan: Sau khi người trúng đấu giá đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng mua bán tài sản, Techcombank bàn giao toàn bộ tài sản và giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá, hỗ trợ người trúng đấu giá thực hiện đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định hiện hành. Việc bàn giao tài sản cho bên trúng đấu giá phải được lập thành văn bản trong thời hạn chậm nhất không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thành công. Từ thời điểm bàn giao tài sản, người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của mình.
3. Hồ sơ giấy tờ có liên quan được bàn giao bao gồm:
 - Biên bản đấu giá;
 - Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
 - Hoá đơn hợp pháp theo quy định của Nhà nước (Nếu có);
 - Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá.

CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 19. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

1. Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

ĐIỀU 20. CAM KẾT CHUNG

1. Công ty có trách nhiệm phổ biến các Quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức bán đấu giá.
2. Công ty đấu giá có quyền tạm dừng, lùi cuộc đấu giá vào bất kỳ thời điểm nào trước khi cuộc đấu giá diễn ra và ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của bên có tài sản về việc tạm dừng, lùi cuộc đấu giá.
3. Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hùng